芷江顺民页岩砖厂“7•2”高处坠落事故调查报告

芷江侗族自治县人民政府 发布时间： 2016-08-05 14:49

县长信箱

2016年7月2日6时18分左右，芷江顺民页岩砖厂出窑上砖点发生了一起坠落事故，造成一人当场死亡，直接经济损失110万元。

县安监局接到事故报告后，立即报请县委、县政府相关领导。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)规定，县人民政府于2016年7月11日批准成立了“7.2”高处坠落事故联合调查组，由县安监局牵头，组织县监察局、县公安局、县总工会、芷江镇人民政府组成芷江顺民页岩砖厂“7.2”高处坠落事故调查组，并邀请县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，于2016年7月11日至8月2日对该起事故进行了调查。通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议和今后防范类似事故发生的整改措施建议，现将有关调查情况报告如下：

一、事故概述

(1)事故发生时间：2016年7月2日6时18分左右。

(2)事故发生单位：芷江顺民页岩砖厂。

(3)事故发生地点：芷江镇麻缨塘便民服务中心麻缨塘村易家园组。

(4)事故单位性质：个人独资企业。

(5)事 故 类 别：高处坠落事故。

(6)事 故 级 别：一般事故。

(7)事 故 性 质：责任事故。

(8)事故直接经济损失：110万元。

(9)事故伤亡情况：死亡1人。蒲祖清，男，现年45岁，系洞下场乡岩板田村学堂坳组村民，为芷江顺民页岩砖厂装卸工。

二、基本情况

1、事故单位情况

芷江顺民页岩砖厂始建于2009年10月，原投资人和法定代表人是晓坪建筑工程公司副经理邓长汉。2013年11月辰溪县安坪镇竹塔桥村村民郑学文收购了该厂，2013年11月20日重新取得了芷江侗族自治县工商局颁发的营业执照，统一社会信用代码为91431228MA4L1T4112，登记地址是芷江侗族自治县麻缨塘乡麻缨塘村易家园组，由多人合伙投资，主要投资人是郑学文及其弟弟郑学玉，二人占股50%。法人代表是郑学文，经营范围是页岩砖生产及销售，该厂于2014年2月至2015年对整个厂房设备进行了升级改造，2015年7月27日取得芷江县国土资源局颁发的采矿许可证，开采矿种为砖瓦用页岩，证号为C4312282010017130054936，有效期为2015年7月27日至2016年7月27日，开采方式为露天开采，2015年9月14日取得湖南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，编号为(湘)FM安许证字【2015】N146y2号，有效期为2015年9月14号至2018年9月13日，许可范围：砖瓦用页岩露天开采，经济类型：个人独资，于2015年9月20日正式投产。

2、事故现场情况

事故现场位于顺民页岩砖厂出窑上砖点，事故发生的现场已破坏，现场窑车高0.67米，长3.9米，宽4.8米，装砖车辆车型为东风天锦，(根据现场监控视频和询问笔录)车箱高度大约为1.3米(参考同型号车辆)，车箱尾部距窑车有三、四十公分，车箱距窑车平台垂直距离约50多公分。地面为泥土路面，地面上有很多分布不规则的断砖块。因下过雨，现场到厂办公室路面为烂泥湿滑路面(现场监控)。传送机长4米左右，送风机和传送机电源线外表完整，没有明显破损，电源板插座距地面约2.7米，距窑车平台约2米。

3、死者基本情况

死者名叫蒲祖清，男，苗族，1971年6月28日出生，现年45岁，户籍所在地为芷江侗族自治县洞下场乡岩板田村学堂坳组。身份证号：4330271971XXXXXXXX，2016年6月27日至事发时为芷江顺民页岩砖厂装卸工。

三、事故发生经过和应急处置过程

1、事发经过

县长信箱

2016年7月2日凌晨4时左右，曹贵生、补声金、蒲祖清共三个人的出窑装卸班正常上班，在装了两个车约7000块砖后，他们三人把传送机搬到东风天锦牌货车上准备给该车装砖，在装了三、四百砖后，约6时15分，蒲祖清提出去喝水，曹贵生、补声金就停下来等他回来，当时还有尤昌均夫妇也在旁边休息。6时17分，蒲祖清从厂办公室喝水回来，走到东风车尾与窑车之间准备上车。大约6时18分左右，蒲祖清穿着沾着泥水的拖鞋，在上车的过程中因脚底打滑，仰面倒向地面，因未戴安全帽，头部后脑直接撞到地面杂乱的断砖棱角上，造成后脑严重受创出血，当场死亡。

2、应急处置情况

事故发生后，正在窑车上休息的尤昌均立即跳下窑车去拖了一下蒲祖清，发现他没有反应就马上去叫人，郑学文和陈良宏马上过来，司机先将东风车前移，郑学文立即对蒲祖清进行胸腔挤压法施救，陈良宏同时打120电话。约15分钟左右，120急救车赶来，经医生现场确认伤者蒲祖清已无生命体征，随后120急救车将死者运送到县人民医院停放。

3、善后处置情况

2016年7月4日，芷江顺民页岩砖厂和死者家属双方就蒲祖清死亡赔偿相关费用自愿达成赔偿协议，顺民页岩砖厂一次性赔偿各项费用共计陆拾伍万元整(650000元)，分两次支付：第一次协议签订时当场支付叁拾伍万元整(350000元)，余款叁拾万元整(300000元)在2016年10月4日全部付清。

四、事故单位安全管理情况

1、组织领导情况。该厂成立了安全生产领导小组，组长为郑学文，副组长为陈良宏，设置了安全生产管理机构，名称为安保部。根据分工，郑学文主持全厂安全生产工作，陈良宏负责生产车间工作人员规范操作。因“3.1”事故后原专职安全员邓国勇的安全管理资格被暂停6个月，厂里安排杨玉生参加市局组织的专门培训和学习考试，安全管理资格证还未办来，实际现场安全由郑学文和陈良宏代管。

2、安全生产责任制情况。该厂与所有员工签订了《安全生产责任书》，明确了员工安全生产责任，与员工签订的《劳动合同》中告知了岗位存在的危害因素和防范及避险措施。

3、各项安全生产制度和操作规程情况。该厂制定了安全教育培训制度、安全检查制度、员工安全管理制度、危爆物品管理和使用制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、安全隐患排查 制度、同时还制定了爆破工安全操作规程、破碎工安全操作规程、挖掘机司机安全操作规程和推土机司机安全操作规程等安全操作规程。

县长信箱

4、对员工安全生产教育和培训情况。2015年9月15日到18日，该厂组织全体员工进行了集中安全教育培训，并开展了实操培训，进行了考试考核，考核合格后才上岗工作。2016年3月12日至3月15日，对全厂员工进行培训。2016年6月28日对新员工进行了安全教育培训，其中当天对新员工蒲祖清进行了培训。

5、安全投入情况。2016年3月17日购买了安全生产责任险。2016年3月份、6月28日发放了劳动防护用品，其中6月28日有蒲祖清的领取签名。2016年7月1日，该厂负责人郑学文到县工伤保险局办理新进的蒲祖清购买保险手续，因该局人员下乡扶贫未办成。

6、定期不定期检查安全生产工作。郑学文、陈良宏经常参加安全巡查，对发现的隐患进行交办解决。

县长信箱

五、相关部门的安全监管履职情况

1、县安监局的安全监管履职情况

2015年11月5日，县安监局非煤矿山股负责人江代坤、芷江镇安监站张耀检查该砖厂，发现安全生产管理台帐未完善，作业现场粉尘较大。2016年2月25日，县安监局副局长何祖汉组织召开2016年全县第一次非煤矿山安全监管工作联席暨节日复工复产工作会议。5月3日，江代坤、张耀检查发现，采场未开采、未生产。6月13日，江代坤、张耀检查发现“主要负责人未履行安全生产管理职责，未督促员工作业时严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未戴安全帽、防尘口罩，穿拖鞋上岗”，当场下达“立即整改，现场处理到位”的现场处理措施决定书(芷安监管现决[2016]4号)。

2、芷江镇麻缨塘便民服务中心的安全监管履职情况

2015年9月18日，原麻缨塘乡安监站毛瑞平、张耀到芷江顺民页岩砖厂进行检查，对穿拖鞋施工、个别传动机无防护罩情况进行现场整改。10月27日，毛瑞平、张耀检查发现其破碎车间员工未戴口罩、电线裸露，进行现场整改。11月5日，江代坤、张耀检查发现安全生产管理台帐未完善、作业线上粉尘过大。11月19日，毛瑞平、张耀检查发现电路开关随意挂在柱子上，进行了现场整改。2015年12月17日、2016年1月15日，毛瑞平、张耀检查，均一切正常。2月6日，毛瑞平、张耀检查时，发现该厂春节放假停产。4月6日，毛瑞平、张耀检查时，发现该厂自查自纠台帐未完善、生产场地有部分垃圾未清理。6月20日，毛瑞平、张耀检查发现一切正常。

六、事故原因

1、直接原因

死者蒲祖清安全意识淡薄，在7月2日上班时穿拖鞋，未戴安全帽，无视装卸工岗位安全操作规程，存在违规作业行为，在上车作业时不慎失足坠落。

2、间接原因

(1)该厂安全生产主体责任不落实，没有深刻吸取“3.1”事故教训，未将事故警示教育真正落实到位。

(2)该厂现场安全管理不严，没有严格落实上班不能穿拖鞋，必须戴安全帽的安全管理制度。

(3)该厂未按照“先岗后证”的法定要求，配备专职安全管理人员到位履职，由厂长郑学文兼职代管。

(4)该厂安全教育培训流于形式，未按培训要求落实到位。

县长信箱

经事故原因调查分析，芷江顺民页岩砖厂“7.2”高处坠落事故是一起因安全生产主体责任不落实、现场专职安全管理人员缺位、安全教育流于形式、安全管理不到位、作业人员违规作业导致的一般生产经营责任事故。

七、 责任划分及处理建议

1、免于追究责任的人员

死者蒲祖清安全意识淡薄，在上班时穿拖鞋，未戴安全帽，存在违规作业行为，在上车时不慎失足坠落。应对该起事故负直接责任。鉴于他在事故中死亡，免于追究责任。

2、对事故责任单位的责任认定及处理建议

芷江顺民页岩砖厂未认真落实安全生产主体责任，未配备专职安全管理人员，对作业现场安全管理不到位、安全教育培训流于形式、安全管理不到位、作业人员违规作业，且未吸取“3.1”事故教训，导致本次事故发生。其应承担该起事故的主体责任，建议由县安监局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

3、对事故单位有关责任人的责任认定及处理建议

(1)郑学文，系芷江顺民页岩砖厂法人代表、厂长。作为该企业的安全生产第一责任人，未认真履行自身安全管理职责，现场安全管理不到位、督促检查不力，导致本次事故发生，应承担主要领导责任。建议由县安监局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，对其给予行政处罚。

(2)陈良宏，系芷江顺民页岩砖厂生产厂长。作为该企业负责车间生产的负责人，未严格履行管生产必须管安全的要求，安全教育培训流于形式、对员工违规作业查处不力、未落实班组安全管理职责，导致本次事故发生，应承担直接管理责任。建议由县安监局责成芷江顺民页岩砖厂按照厂规厂纪进行内部处理，内部处理结果上报芷江镇人民政府和县安监局备案。

4、相关监管部门的责任人及处理建议

(1)张耀，男，系芷江镇安监员，负责麻缨塘片区安监工作，按照《湖南省安全生产监督管理职责规定》，未督促企业落实安全生产主体责任，安全监管不到位，导致发生事故。应对本次事故负有直接监管责任，根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八第五项之规定，建议给予行政警告处分。

(2)江代坤，男，系县安监局非煤矿山股股长。作为非煤矿山行业监管的股室负责人，按照《湖南省安全生产监督管理职责规定》，未认真落实安全监管职责，未切实督促企业落实安全生产主体责任，导致发生事故。对本次事故负有监管责任，根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条之规定，建议给予行政警告处分。

(3)史亚波，男，中共党员，系芷江镇人大主席、芷江镇麻缨塘便民服务中心主任。作为该片区负责人，按照《湖南省安全生产监督管理职责规定》，未严格落实安全生产“一岗双责”和属地监管职责，导致发生事故。应对本次事故负有领导责任，建议给予诫勉谈话处理。

(4)蒲祖利，男，中共党员，系县安监局副局长。作为主管非煤矿山行业的分管领导，按照《湖南省安全生产监督管理职责规定》，未切实指导分管股室督促企业落实安全生产主体责任，导致发生事故。应对本次事故负有一定的领导责任，鉴于“5.30”事故涉及该同志的履职问题，建议给予诫勉谈话处理。

八、建议防范措施

芷江顺民页岩砖厂“7.2”高处坠落事故充分暴露出事故单位对安全生产主体责任落实不到位、作业现场安全管理缺位、作业人员安全教育培训流于形式、施工人员违规操作等突出问题，在短期内连续发生事故，造成人员伤亡和财产损失。为吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下整改防范措施：

1、芷江顺民页岩砖厂应认真总结该厂今年发生的两起事故教训，立即全面开展的安全隐患大排查、大管控、大整治工作，尤其对高处、机械作业等高危岗位存在的安全隐患逐一进行整改销号，并建立长效机制，确保类似事故不再发生。

2、芷江顺民页岩砖厂立即开展全员安全生产大教育大培训，严格按要求落实新员工进厂培训及体检。通过培训，进一步增强员工的安全意识，确保作业人员具备必要的安

县长信箱

全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，熟练掌握本岗位的安全操作技能，正确佩戴劳动防护用品。

3、芷江顺民页岩砖厂要强化作业现场安全管理，配备专职安全员并履职到位，严格落实岗位安全责任，切实做到管生产必须管安全。

4、县安监、县国土资源等行业主管部门和芷江镇人民政府要加强对芷江顺民页岩砖厂的执法检查，发现该厂有安全生产违法行为，按照有关规定顶格处理，同时督促该厂做好安全隐患自查自纠、“反三违”活动及安全教育培训。

芷江顺民页岩砖厂“7·2”高处坠落事故调查组

二O一六年八月五日

县长信箱

打印